

自動販売機設置・運営に関する契約書

後記要目欄記載の設置場所提供者（以下「甲」という）と同欄記載の自動販売機運営者（以下「乙」という）とは、自動販売機（以下「自販機」という）の設置・運営に関して以下のとおり契約（以下「本契約」という）を締結する。

第1条 （目的）

甲は、設置場所欄記載の甲が占有又は管理する施設において、乙が自販機を設置して乙の取扱商品（以下「本件商品」という）を販売することを承諾する。

第2条 （自販機の運営）

乙は、自販機の設置・維持管理、商品補充、売上代金・釣銭管理を行う。
2. 甲は、自販機への電力の供給ならびに自販機の故障・破損・その他異常を発見した場合の乙への連絡を行う。

第3条 （所有権）

自販機、自販機内の本件商品及び売上金・釣銭の所有権は、全て乙に帰属する。

第4条 （販売手数料）

乙は甲に対し、自販機による本件商品の売上実績に応じて、販売手数料欄記載の「販売手数料」を支払う。
2. 販売手数料の支払条件は、要目欄「販売手数料支払条件」に従う。
3. 販売手数料の支払先は振込口座欄記載の通りとする。

第5条 （契約期間）

本契約の有効期間は、要目欄「契約期間」記載の通りとする。但し、契約期間の延長に関し、要目欄「通知期限」までに甲乙いずれからも異議のないときは、本契約は要目欄記載の「延長期間」を有効期間として同一条件にて期間延長されるものとし、以後も同様とする。

第6条 （契約の解除）

年間販売数量が商品の品質保持に必要な最低販売数量を維持できない場合は、甲乙双方協議の上数量向上の為の施策を講ずる。その結果数量の増加が見込めないと判断される場合は、乙は本契約を解約し自販機の返還を求めることができる。
2. 甲及び乙は、相手方が本契約の各条項に違反し是正催告したのち1ヶ月経過しても是正されないとき、又は相手方が次の各号一つに該当するときは、相手方に対する何らの催告なしに直ちに本契約を解除することができる。
i 差押、仮差押、仮処分もしくは競売の申立を受けたとき、又は手形もしくは小切手が不渡りになったとき。
ii 破産、民事再生、会社更生又は特別清算の申立があったとき。
iii 廃業、営業停止もしくは解散決議をしたとき、またはその他前各号に準じる事由により信用不安が生じたとき。

第7条 （反社会的勢力に関する特約）

甲及び乙は、現在及び将来にわたって相互に、自己が、暴力団、暴力団関係企業・団体、暴力団関係者その他の反社会的勢力（以下「反社会的勢力」という）ではないことを表明・確約し、相手方が反社会的勢力に属すると認められるときは、通知・催告することなく直ちに本契約及びその他の甲乙間の取引に関する一切の契約を解除することができることとする。尚、甲または乙が本条に基づき本契約またはその他の甲乙間の契約を解除した場合、解除者は相手方に対し損害賠償義務を負担しないものとする。

第8条 （本契約終了時における自販機の撤去）

前二条の定めまたは有効期間満了により本契約が終了した場合、乙は直ちに自販機を撤去する。

第9条 （守秘義務）

甲及び乙は、本契約の内容及び本契約の履行にあたり知り得た相手方の秘密情報を本契約の有効期間中はもちろん、本契約終了後も、相手方の書面による承諾がある場合を除いて、第三者へ開示し又は本契約の目的以外のために使用しない。

第10条 （通知）

本契約に関連して相手方に対し発せられる通知は、全て書面によりなされるものとする。

第11条 （譲渡禁止）

甲及び乙は、相手方から事前の書面による承諾を得ることなしには本契約上の権利又は義務を、第三者に譲渡又は移転することはできない。

第12条 （管轄）

甲及び乙は、本契約に関連して発生する法律上の紛争又は手続に関し、東京地方裁判所を第一審の専属的管轄裁判所とする。

第13条 （協議）

本契約に定めのない事項又は本契約の解釈に関して何らかの疑義又は紛争が生じた場合、甲及び乙は誠意をもって協議するものとする。

以上、本契約締結を証するために本書2通を作成し、記名捺印のうえ各自1通を保有する。

2012年12月17日

甲：

東京都江東区新砂1丁目12番17号

古賀オール株式会社 東京工場

取締役東京工場長 織田紀彦



乙： 東京都江東区新砂1-5-16

東京コカ・コーラボトリング株式会社

VS 新砂営業所

所長 高橋信孝



設置場所欄

設置場所名称	設置場所住所	自販機種類	自販機台数（台）
古賀オール東京工場 構内 缶シーモ	東京都江東区新砂1丁目12-17	缶ペット自販機	1
古賀オール東京工場 裏口 缶	東京都江東区新砂1丁目12-17	缶ペット自販機	1
古賀オール東京第5工場 入口 缶シーモ	東京都江東区新砂1丁目12-17	缶ペット自販機	1

販売手数料欄（単位：円・税込／1本・1杯あたり）

本件商品	販売価格	販売自販機
缶ペット製品	80	缶ペット自販機
缶ペット製品	90	缶ペット自販機
缶ペット製品	100	缶ペット自販機
缶ペット製品	110	缶ペット自販機
缶ペット製品	120	缶ペット自販機
缶ペット製品	130	缶ペット自販機
缶ペット製品	170	缶ペット自販機

要目欄

契約者	設置場所提供者：甲	古賀オール株式会社 東京工場
	自動販売機運営者：乙	東京コカ・コーラボトリング株式会社
契約期間	契約始期	2013年1月1日
	契約終期	2013年12月31日
	通知期限	契約終期の1ヶ月前まで
	延長期間	1年間

販売価格：希望小売価格より40円引き
手数料：なし

東京コカ
コーラボ
ー